

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 47/2531

นางทองดี ธงอาษา กับพวก

โจทก์

นางป๋อง พันธุ์ไม้ หรือโยธาพิทักษ์ กับ

พวก

จำเลย

นางประคอง พันธุ์ไม้ จำเลยที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกา มีเหตุผลพอที่จะเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้ และขณะนี้ที่ดินพิพาทอยู่ในความครอบครองทำประโยชน์ของจำเลยที่ 3 ทั้งจำเลยที่ 3 ก็มีได้จำหน่ายจ่ายโอนแต่ประการใดหากโจทก์ชนะคดีก็สามารถบังคับได้โดยง่ายโปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ต่างได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 83)

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 2 ได้ถึงแก่กรรม จำเลยที่ 3 ในฐานะบุตรบุญธรรมขอเข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยที่ 2 ผู้มรณะ

ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์ทั้งสองมีสิทธิครอบครองเป็นเจ้าของที่ดินมรดกของนางบุญ พานใต้หรือโยธาพิทักษ์ ร่วมกับจำเลยที่ 1 ในส่วนแบ่งที่โจทก์ทั้งสองกับจำเลยที่ 1 ได้รับร่วมกันตามฟ้องข้อ 2(1)(2)(3) และ (4) คนละ 1 ส่วนเท่า ๆ กัน และให้จำเลยที่ 1 ทำการแบ่งแยกทรัพย์สินมรดกออกเป็นสัดส่วนระหว่างโจทก์ทั้งสอง

กับจำเลยที่ 1 หากจำเลยไม่ทำการแบ่งแยกให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการ
แสดงเจตนาของจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 78,79)

จำเลยที่ 3 ได้รับอนุญาตให้ทุเลการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 67)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทใน
ระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทใน
ระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

(ประชา บุญวนิช-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น